

1502738-13.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ana Claudia dos Santos Sillas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 26ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... possui passagens quando menor por roubo e tráfico e que já esteve internado na fundação CASA. Em juízo, disse que estava no Tatuapé e estava com seu comparsa desconhecido, o abordou e deu voz de assalto. Foram em várias lojas para sacar o dinheiro com Pix, mas não conseguiram. Compraram um energético através de pix da conta da vítima e depois o liberaram. Estavam fingindo que estavam ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

26ª Vara Criminal

Rua Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502738-13.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502738-13.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030651/2022 - 68º D.P. LAGEADO, 22787419 - 68º D.P. LAGEADO, 127/22/331 - 68º D.P. LAGEADO, 2030651 - 68º D.P. LAGEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

MOISES OLIVEIRA DE SOUZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia dos Santos Sillas

Vistos.

MOISES OLIVEIRA DE SOUZA está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e V, e no artigo 158, §3º, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pois, em data e local previstos na denúncia, o denunciado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, teria subtraído, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, 01 aparelho celular Motorola, 01 mochila da marca Ferrari, 01 carregador de celular da marca Motorola, 01 guarda-chuva e o montante de R\$30,00 em espécie, bens de propriedade da vítima Leonardo Gomes Gama. Consta, ademais, que o denunciado, nas mesmas circunstâncias do delito acima mencionado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, teria constrangido Leonardo Gomes Gama, mediante grave ameaça exercida com simulação de porte de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima,

a utilizar o sistema bancário PIX do seu celular, a fim de trocar por dinheiro em espécie e adquirir um energético.

Segundo apurou-se, o denunciado e seu comparsa visualizaram a vítima, menor de idade, caminhando em via pública, e deliberaram por praticar os referidos delitos. Assim, eles se aproximaram de Leonardo e, simulando portar arma de fogo, os roubadores exigiram que a vítima comprasse um energético para eles, em um posto de gasolina das imediações.

O denunciado e seu comparsa deslocaram a vítima até outro estabelecimento comercial da região e tentaram utilizar o sistema bancário PIX do celular do ofendido, mas não obtiveram êxito.

A liberdade da vítima foi restringida por mais de meia hora. Após esse período, os roubadores subtraíram os pertences da vítima e evadiram o local logo após.

No mesmo dia, no interior da estação do metrô "Itaquera", um popular acionou um segurança da mencionada estação, de prenome "Pedro", e informou que estava sendo seguido, apontando para MOISES e seu comparsa. O segurança procedeu a abordagem, mas o comparsa do denunciado conseguiu empreender fuga.

Em posse de MOISÉS estava um telefone celular e o montante de R\$30,00 no interior da capinha deste, de posse de Leonardo. Através da agenda desse celular, a vítima foi contatada e informou sobre a subtração de seus pertences.

O inquérito policial foi encartado aos autos.

Auto de Prisão em Flagrante às fls. 01/02.

Boletim de Ocorrência às fls. 03/06.

Auto de Exibição/Apreensão às fls. 10/11.

Auto de Reconhecimento de Pessoa às fls. 14.

A denúncia foi recebida no dia 15 de fevereiro de 2022, às fls. 85/86.

Na fase instrutória, foram tomadas as declarações da vítima e os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, realizou-se o interrogatório do réu.

As partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia; enquanto a Defesa requereu a absolvição com fulcro no artigo 386, inciso III e VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da continuidade delitiva entre o crime de roubo e de extorsão e a fixação de regime menos gravoso que o fechado.

É o relatório. Fundamento. DECIDO.

O réu MOISES OLIVEIRA DE SOUZA está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e V, e no artigo 158, §3º, ambos na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

A ação deve ser julgada procedente.

O conjunto de provas foi coeso e seguro, demonstrando a materialidade e a autoria do delito descrito na denúncia. A materialidade ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria delitiva do réu Moisés é incontroversa. Vejamos!

A vítima LEONARDO GOMES GAMA, na delegacia, disse que estava caminhando em via pública quando foi abordado por dois indivíduos desconhecidos que, dizendo estarem armados, exigiram que o declarante os comprasse um energético em um posto de gasolina das imediações. Informou que foram em outros comércios da região, onde tentou utilizar o sistema PIX para trocar por dinheiro "vivo", mas os estabelecimentos não aceitaram. Esclareceu que ficou com os indivíduos por cerca de 30 minutos, trafegando pelo bairro. Após esse período, os roubadores subtraíram os pertences do declarante, consistentes em uma mochila, avaliada em R\$70,00, um telefone celular Motorola, avaliado em R\$1.000,00, o carregador de seu telefone, avaliado em R\$50,00, um guarda-chuva, avaliado em R\$30,00, além do montante de R\$30,00 em espécie. Logo após, os roubadores empreenderam fuga, tendo o declarante retornado para casa. Relatou que pretendia registrar a ocorrência, mas foi acionado por policiais que informaram a captura de um indivíduo que estaria com seu celular e com o valor subtraído. Compareceu ao Distrito Policial, onde reconheceu MOISÉS OLIVEIRA DE SOUZA como um dos autores do delito. Disse não ter capacidade de reconhecer o outro autor do crime, ao passo que observou mais o indiciado. Em

juízo, reconhece o réu. Estava na rua Tuiuti quando chegou o réu e um parceiro e o abordou. Pediram dinheiro e disse que não tinha. Assim anunciaram o assalto e disseram que tinha uma faca. Pegaram sua bolsa e o celular. Pediram pix. Disse que não tinha. Mas abriram o aparelho e viram que tinha o aplicativo e passaram a levá-lo em vários estabelecimentos comerciais para conseguir dinheiro por pix, até que conseguiram um energético pago pelo pix, foi então que o liberaram, devolvendo o celular. Foram embora com a bolsa e R\$30,00 que tinha na sua carteira. Ficou com eles cerca de 30 a 60 minutos. Foram num posto, padaria e um comércio de grãos. Sempre entrava com o réu nos estabelecimentos e o outro ficava na porta. O outro disse que estava com faca e foi quem conseguiu fugir. Tinha um guarda chuva, caderno, chave e carregador que não recuperou. Melhor explicando, o celular foi entregue por eles ao CPTM, bem como o dinheiro. Não sabe porque o pessoal da CPTM abordou o réu. O pessoal da CPTM entrou na sua lista de contato no celular e conseguiram falar com o seu pai. Cerca de três horas depois ligaram para o seu pai falando da recuperação do celular.

Nesse diapasão:

"Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes" (Apelação 1.135.621/2, j. 10/03/1999, Rel. Evaristo dos Santos - RJTACrim 43/233). O Policial Civil THIAGO RENATO APARECIDO CARNEIRO, na delegacia, disse que estava em companhia de seu colega de trabalho quando foram acionados por um indivíduo identificado como Pedro Guido, que explicou que exercia a função de segurança na CPTM de Itaquera quando foi informado por um popular que estava sendo seguido por dois rapazes, motivo pelo qual abordou os indivíduos, tendo um deles logrado êxito em empreender fuga. O indivíduo abordado, identificado como MOISÉS OLIVEIRA DE SOUZA, estava em posse de um celular, além da quantia de R\$30,00 do interior da capinha desse aparelho. O segurança relatou ao depoente que contactou o proprietário do telefone através de números da agenda no celular, e esse indivíduo disse que seu aparelho havia sido subtraído. Diante disso, o segurança Pedro solicitou apoio do depoente e de seu equipe, sendo os bens da vítima recuperados e apresentados no Distrito Policial. A vítima reconheceu MOISÉS OLIVEIRA DE SOUZA como um dos autores do roubo. Em juízo, disse que no dia forma acionados pelo corpo de segurança da CPTM que narrou que uma pessoa pediu ajuda, pois o réu estaria lhe seguindo. Um correu, mas conseguiu abordar o réu, sendo que com ele foi encontrado o celular e desse modo fez contato com a vítima. Quando foram acionados, a vítima já estava indo para a Delegacia. Pelo que se recorda, foi apreendido o celular, R\$30,00 e o guarda-chuva. A vítima reconheceu o réu na Delegacia. O réu confessou e disse que estava arrependido. Ficou emocionado. Lembra que informalmente ele confessou. O Policial Civil AILSON BEZERRA HOLANDA, na delegacia, relatou os mesmos fatos que seu colega de trabalho. Em juízo, não foi ouvido. A testemunha PEDRO GUIDO, na delegacia, disse que desempenha a função de segurança na CPTM do bairro Itaquera e, na data dos fatos, estava próximo as catracas quando foi abordado por um popular cujo alegou estar sendo seguido, apontando para os indivíduos. Ao abordá-los, um dos suspeitos empreendeu fuga. O indivíduo abordado, posteriormente identificado como MOISÉS OLIVEIRA DE SOUZA, estava com um celular da marca Motorola e com a quantia de R\$30,00 no interior da capinha desse celular. Ao contatar o proprietário do aparelho através de números da agenda no celular, o indivíduo disse que seu telefone havia sido subtraído. Indagado informalmente, MOISÉS confessou o delito, mas não forneceu maiores informações sobre seu comparsa. Foi solicitado apoio da Unidade Policial e os envolvidos foram conduzidos à Delegacia. Em juízo, disse que estava no local de trabalho quando um rapaz disse que o réu e seu companheiro estavam lhe seguindo. Ao abordá-los, o amigo se evadiu. Com Moisés foi encontrado o celular e R\$30,00. O réu disse que tinha acabado de conhecer outro na estação do Tatuapé e tinha lhe convidado para fazer furtos e confirmou que o celular e o dinheiro eram produto do crime. Inicialmente o réu negou, disse que o celular pertencia ao seu irmão, mas depois que acharam o número do telefone do pai da vítima, acabou confessando.

O réu MOISES OLIVEIRA DE SOUZA, na delegacia, confessou o delito. Explicou que encontrou seu colega no Tatuapé e deliberaram por praticar roubo, ocasião em que ficaram na saída da estação e abordaram a vítima, que estava indo em direção ao local. Relatou que fingiram estar armados e subtraíram os pertences da vítima, pegando metro logo após a empreitada e descendo na estação Itaquera. Nessa estação, foi abordado por um segurança, enquanto seu comparsa conseguiu empreender fuga. Não soube responder sobre maiores informações de seu comparsa. Afirmou que a vítima ficou em seu poder e de seu comparsa por certo tempo, oportunidade em foram em diversos estabelecimentos comerciais tentando trocar quantias do sistema PIX por dinheiro em espécie. Confessou, também, que exigiram que a vítima comprasse um energético. Acrescentou que reside com seus pais e disse não trabalhar nem estudar. Esclareceu que possui passagens quando menor por roubo e tráfico e que já esteve internado na fundação CASA. Em juízo, disse que estava no Tatuapé e estava com seu comparsa desconhecido, o abordou e deu voz de assalto. Foram em várias lojas para sacar o dinheiro com Pix, mas não conseguiram. Compraram um energético através de pix da conta da vítima e depois o liberaram. Estavam fingindo que estavam com arma de fogo, mas não estavam armados. Quando menor, foi deito por tráfico e dois roubos.

Assim, diante desse quadro probatório não há dúvida quanto a autoria delitiva de Moisés.

Com efeito, o réu confessou os fatos, o que foi corroborado pela prova oral produzida.

A declaração da vítima é coesa, não havendo qualquer dúvida no sentido da ocorrência do delito descrito na denúncia, sendo que reconheceu o réu Moisés com absoluta segurança.

Leonardo descreveu a conduta do réu e seu comparsa, afirmando que foi abordado próximo à Rua Tuiuti e que os criminosos passaram a exigir dinheiro. Como não tinha, os criminosos tentaram efetuar compras em estabelecimento comerciais usando seu celular, através de pix. Chegaram a comprar um energético em um posto de gasolina. Após, liberaram a vítima e se evadiram, levando os bens descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 10/11.

O réu foi detido porque tentava cometer outro crime contra o patrimônio. Um popular informou sobre a conduta perversa de Moisés a um funcionário da CPTM (Pedro Guido), momento em que houve a abordagem. Após, o celular encontrado com Moisés, que pertencia à vítima Leonardo, foi consultado e através da lista de contatos foi possível ligar para a referida vítima.

Na Delegacia, a vítima reconheceu o réu (auto de reconhecimento positivo à fl. 14). Pois bem. As majorantes do concurso de agentes e da restrição de liberdade da vítima restaram devidamente comprovadas pelo depoimento irretocável da vítima, especialmente quanto ao tempo que permaneceu em poder do réu e seu comparsa (de 30 a 60 minutos), sendo mais do que suficiente para configurar a majorante retro citada.

Ademais, deve ser reconhecida a prática do roubo e da extorsão em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal, aplicando-se cumulativamente as penas privativas de liberdade cominadas.

Nesse sentido:

"(...) 1. O entendimento há muito sedimentado nesta Casa é o de que as condutas de subtração de bens móveis mediante violência ou grave ameaça e exigência de entrega de cartão bancário e senha, ainda que materializadas numa mesma conjuntura fática, configuram, respectivamente, os delitos de roubo e extorsão, em concurso material, já que distintas e autônomas. Precedentes". (STJ, AgRg no REsp1254007 / DF. 6ª Turma. Min Rel. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 03/08/2017).

"(...) Roubo circunstanciado e extorsão qualificada. Crime único. Consunção entre os delitos. Inviabilidade. Concurso formal. Crimes praticados mediante mais de uma ação, com desígnios autônomos. Impossibilidade de reconhecimento. Continuidade delitiva entre roubo e extorsão. Inviabilidade. Crimes de espécies distintas. Concurso material mantido. (...). Hipótese em que a Corte local assentou que os crimes de roubo circunstanciado e extorsão qualificada foram praticados mediante ações diversas e sucessivas, com desígnios autônomos, o que impossibilita o

reconhecimento do concurso formal. Entendimento em sentido contrário demandaria o revolvimento do acervo fático probatório, inviável na via estreita do writ. Precedentes". (STJ, HC 409602/ SP, Min Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma, DJe 21/09/2017).

Deste modo, a procedência da pretensão punitiva é desfecho inevitável e a reprimenda correspondente aos delitos tornar-se-á medida imperiosa.

Passo, assim, à dosimetria referente ao artigo 157, §2º, inciso II e V, do Código Penal:

Na primeira fase, melhor analisando casos de roubo duplamente majorado e mudando posicionamento anterior deste Juízo, exaspero a pena base utilizando uma majorante (concurso de agentes) como circunstância judicial, ao passo que a segunda majorante (restrição de liberdade da vítima) será considerada na terceira fase. Nesse sentido:

"PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. 1. É pacífica no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena, sob pena de ocorrência do vedado bis in idem. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no AResp 1154652/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017).

"ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. Concurso de agentes, restrição da liberdade da vítima e emprego de arma de fogo. CHARLES condenado em primeiro grau e os corréus absolvidos por insuficiência probatória. Recurso da acusação buscando a condenação, também, de WEVERTON, ALEXANDRE e GLEDSON, nos termos da denúncia. Apelo da Defesa de CHARLES postulando a absolvição pela ausência de justa causa e por afronta aos princípios da busca da verdade real e do in dubio pro reo. Prova suficiente da autoria e da materialidade delitiva quanto a CHARLES e WEVERTON. Ofendido que, sem hesitar, os reconheceu em Juízo, como sendo os autores do delito. Ausência de provas, produzidas em Juízo em desfavor de ALEXANDRE e GLEDSON. Majorantes bem configuradas na hipótese. Condenação de CHARLES mantida. Condenação de WEVERTON igualmente imperativa. Dosimetria. CHARLES: básicas estabelecidas em um quarto acima do piso legal, em razão dos maus antecedentes e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes no concurso de agentes e na restrição da liberdade da vítima. Na segunda fase, reincidência que justificou a imposição de aumento de um sexto. Na última etapa, adequada a majoração de dois terços por conta do emprego de arma de fogo. WEVERTON: basilares que devem igualmente sofrer acréscimo de um quarto, tendo em vista os mesmos critérios utilizados para majoração das básicas de CHARLES. Na última etapa, aumento de dois terços, nos termos do art. 157, § 2º-A, I, CP. Regime fechado bem estabelecido para o início do desconto da corporal de CHARLES, que deve ser estendido a WEVERTON. Recurso de CHARLES improvido, acolhido parcialmente o apelo ministerial." (TJSP; Apelação Criminal 1501837-46.2019.8.26.0294; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jacupiranga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/12/2021; Data de Registro: 01/12/2021).

Sendo assim, fixo a pena base 1/5 acima do mínimo legal, totalizando 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Na segunda fase, constato que o réu é primário, confesso e possuía menoridade relativa na data dos fatos. Destarte, fixo a pena em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na terceira fase, verifico que o acusado praticou o crime com restrição da liberdade da vítima, motivo pelo qual aumento a pena em 1/3, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Passo, agora, à dosimetria referente ao artigo 158, §3º, do Código Penal:

Na primeira fase, aplico a pena base em seu mínimo legal, qual seja, 06 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, constato que o réu é primário, confesso e possuía menoridade

relativa na data dos fatos. Todavia, deixo de considerar tais atenuantes, vez que a pena base foi fixada em seu mínimo legal.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou diminuição de pena.

Constato, ademais, que o delito foi praticado na forma do artigo 69 do Código Penal, motivo pelo qual aplico as penas cumulativamente, fixando a reprimenda em 11 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 23 dias-multa.

Em razão da quantidade de pena aplicada, fixo o regime fechado para cumprimento inicial de pena.

Diante do exposto, CONDENO o réu MOISES OLIVEIRA DE SOUZA, qualificados nos autos, à pena de 11 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 23 dias-multa, no mínimo legal, pela prática dos delitos previstos no artigo 157, §2º, inciso II e V, e no artigo 158, §3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Considerando o montante da pena e a permanência dos requisitos que ensejaram a prisão preventiva do réu, NÃO concedo o direito de recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA